

Nr. 4, 26 september 2023

Wie wat bewaart heeft wat: de saldoverklaring!

In lijfrenteland behoort de toepassing van de 'saldomethode' tot de standaard 'fiscale rituelen' wanneer lijfrenteproducten tot uitkering komen, dus in de eerste plaats bij het tot uitkering komen van periodieke lijfrentetermijnen. Ook bij afkoop van zo'n lijfrente kan de saldomethode een rol spelen. Kortom, de saldomethode heeft een prominente plaats in de dagelijkse lijfrentepraktijk. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste vragen op dit terrein beantwoord.

Werking saldomethode bij niet-afgetrokken lijfrentebedragen
Lijfrentetermijnen voortvloeiende uit afkoopsommen van box 1-lijfrenten, waarvoor de betaalde bedragen aftrekbaar zijn/waren voor de heffing van inkomstenbelasting, zijn in beginsel integraal belast in box 1. Dat is de hoofdregel. Als betaalde lijfrentebedragen, die in beginsel voor aftrek in aanmerking kwamen, niet zijn afgetrokken mag daarmee – onder voorwaarden en binnen bepaalde grenzen – bij de heffing over uitkeringen uit lijfrenten rekening worden gehouden. Dat betekent dat de lijfrentetermijnen en afkoopsommen pas in de belastingheffing worden betrokken indien en voor zover die uitkeringen het totaalbedrag van de niet afgetrokken bedragen overtreffen. Oftewel, er vindt dan pas belastingheffing plaats vanaf de eerste euro die uitkomt boven het totaalbedrag van de niet afgetrokken bedragen. Dit is de heffingssystematiek van de saldomethode.

Begrenzingen saldomethode
De saldomethode kent begrenzingen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt in twee perioden. Voor de aftrekbare bedragen die in de periode 2001 – 2009 zijn betaald op box

1-lijfrenten geldt, mits ze niet zijn afgetrokken (dit moet worden bewezen!), dat deze in beginsel onbeperkt in de saldomethode mogen worden meegenomen. Dat geldt ook voor alle vóór 2001 niet-afgetrokken lijfrentepremies (mits bewezen!). Met ingang van 1 januari 2010 geldt een beperkte saldomethode en mogen niet-afgetrokken bedragen alleen nog in de saldomethode worden meegenomen voor zover ze een bedrag van € 2.269 *per jaar, per belastingplichtige* niet te boven gaan. Dat bedrag geldt voor alle lijfrenteproducten van een belastingplichtige tezamen. Voor een op 13 september 1999 bestaande lijfrente-overeenkomst geldt genoemd bedrag *per lijfrentecontract*.

Begunstigende regeling
De saldomethode is een begunstigende regeling. Als je je beroept op die regeling, moet je bewijzen dat je de premies en/of inlegbedragen voor een box 1-lijfrente daadwerkelijk niet in mindering hebt gebracht in jouw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV). Op verzoek kan de belastinginspecteur een saldoverklaring afgeven. Dat is een verklaring omtrent de bewezen niet-afgetrokken lijfrentebedragen die in de saldomethode kunnen worden meegenomen. Over welke concrete informatie omtrent de niet-afgetrokken bedragen moet worden geleverd, lees je hierna.

Verzoek om afgifte saldoverklaring
De Belastingdienst kan bij een verzoek om afgifte van een saldoverklaring vragen om nadere gegevens. Zij kan in zekere mate ook behulpzaam zijn bij het leveren van bewijs. Op de website van de Belastingdienst is aangegeven over welke aangiftegegevens zij nog beschikt. Voor de jaren waarover geen gegevens meer voorhanden zijn, geldt dat je dan desgevraagd, in beginsel per jaar van niet-aftrek, afschriften van de oude aangiften en de bijbehorende aanslagen zult moeten overleggen. Vanzelfsprekend vormen kopieën van betaalbewijzen daarbij sluitend bewijsmateriaal. Zolang dat materiaal nog voorhanden is, zal de afgifte van een saldoverklaring geen problemen opleveren. Anders wordt het een stuk lastiger.

Aanvraag saldoverklaring
Een saldoverklaring kun je aanvragen bij Belastingdienst, Afdeling CAP/MIA-IH, Postbus 90121, 4800 RA Breda. Zodra de Belastingdienst alle stukken heeft ontvangen, geeft zij de saldoverklaring af. Dat duurt maximaal acht weken.

Inhouding van loonheffing op lijfrente-uitkeringen en saldoverklaring
Periodieke uitkeringen en afkoopsommen van box 1-lijfrenten zijn onderworpen aan

inhouding van loonbelasting (voorheffing op IB). Voor de inhouding van loonbelasting (LB) moet worden bepaald of en, zo ja, in hoeverre, deze voor de IB belastbaar zijn. Daarbij kan de saldomethode dus aan de orde komen. Voor zover de saldomethode van toepassing is, is de belastbare (rente)component in een lijfrentetermijn onderworpen aan de heffing van LB. Dat geldt ook voor de belastbare rentecomponent in afkoopsommen van lijfrenten. De lijfrente-aanbieder houdt de LB in. Om bij de inhouding ervan alvast rekening te laten houden met niet-afgetrokken bedragen, moet je beschikken over een saldoverklaring.

Zo'n saldoverklaring moet dan tijdig worden afgegeven bij de uitkerende lijfrente-aanbieder. Tijdig betekent in dit verband: vóórdat er uitkering heeft plaatsgevonden. Als een uitkerende lijfrente-aanbieder tijdig beschikt over de saldoverklaring zal deze bij de inhouding van LB over de lijfrentetermijnen of afkoopsom in het algemeen rekening houden met de niet-afgetrokken bedragen die staan vermeld in de saldoverklaring.

Saldoverklaring verzilveren via aangifte IB/PVV
Als een lijfrente-aanbieder, bij de inhouding van LB over de periodieke lijfrentetermijnen of de afkoopsom, geen rekening houdt met niet-afgetrokken bedragen, dan kun je daar zelf altijd nog rekening mee houden via de aangifte IB/PVV, mits je beschikt over een saldoverklaring. Het deel van de uitkering dat niet belast is, hoef je dan niet als inkomen aan te geven in de aangifte IB/PVV.

Afkoopregeling voor kleine box 1-lijfrenten en toepassing saldomethode
De Wet IB 2001 kent een fiscaal-vriendelijke afkoopregeling voor zogenoemde 'kleine' box 1 -lijfrenten. Deze regeling betreft een regeling voor nog niet-ingegane box 1-lijfrenten en houdt in dat als de afkoopwaarde van de lijfrente-aanspraak niet hoger is dan € 4.898 (bedrag 2023), geen revisierente is verschuldigd, maar alleen IB. Ingeval de afkoopregeling voor kleine lijfrenten toepassing vindt, kan bij de belastingheffing over de afkoopsom eveneens rekening worden gehouden met bedragen die niet (geheel) als aftrekpost in aanmerking zijn genomen (saldomethode).

Voor de vaststelling of een lijfrente wat grootte betreft in aanmerking komt voor de afkoopregeling voor kleine lijfrenten, moet worden uitgegaan van de totale (bruto) afkoopwaarde (zonder rekening te houden met de saldoverklaring) van de lijfrente op het fiscaal relevante tijdstip. In voorkomende gevallen wordt dit aangevuld met de (bruto) afkoopwaarde van andere niet-ingegane lijfrenten bij dezelfde aanbieder (samentelregel). Bij de toets of de afkoopregeling voor kleine lijfrenten van toepassing is, is het dus niet van belang dat een deel van de afkoopsom mogelijk onbelast is, omdat de premies dan wel de inlegbedragen niet volledig zijn afgetrokken!

Erik van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als verbindingslid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Hij beheert de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken

033 258 04 60
www.dfobv.nl
info@dfobv.nl

Volg ons:

Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen